

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Arbitraje seguido entre

“CORPORACION DE ALTOS ESTUDIOS EDUCATIVOS EDUTRANPERU “

(DEMANDANTE)

Y

“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO”

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 017-2015

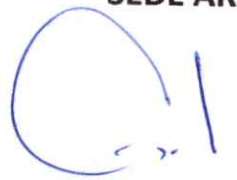
LAUDO ARBITRAL

Integrantes del Arbitraje

**Abg. VICTOR W. CISNEROS ALVARADO Pdte. Del Tribunal
Arbitral UNIPERSONAL**

PAUL ANTHONY FIGUEROA BRAVO Secretario Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 2DO PISO OF: 03-Huanuco


VÍCTOR W CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

Huánuco Noviembre del año 2015


4/8/2015

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 951665353 – 962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: revllaquin_6060@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.

Resolución N° 13-2015-AU-VWCA-HCO

Huánuco, 30 de noviembre del 2015

I. CUESTIÓN SOMETIDA A ARBITRAJE:

I.1. ANTECEDENTES:

Con fecha 22 de setiembre del 2014, la Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU y la Municipalidad Provincial de Huánuco, suscribieron el Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, para la "Contratación del Servicio de Persona Natural o Jurídica para la Academia Municipal Gratuita para el Año 2014" por un monto ascendente a la suma de S/. 47,200.00 (Cuarenta y Siete Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), incluye IGV, por un plazo de 60 días calendarios; refiriéndonos en adelante a este contrato como el "Contrato de Servicio"

I. 2. CONVENIO ARBITRAL:

En la cláusula Decimo Setima del Contrato de Servicio, se refiere a la solución de controversias, estableciendo lo siguiente: cualquiera de las partes tienen el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177° y 181° del Reglamento o, en su defecto en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrán someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.(...)

II. DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO ÚNICO E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

II.1. Mediante escrito de fecha 24 de julio del 2015, la Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU (en adelante únicamente EDUTRANPERU ó el contratista ó el demandante) SOLICITO EL INICIO DEL PROCESO ARBITRAL, en atención a la cláusula Decimo Setima del Contrato de Servicio y el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, y que, evaluada por la Dirección del Centro, procedió a admitirla conforme a su Reglamento poniendo en conocimiento de la contraria.

Habiéndose corrido traslado a la Municipalidad Provincial de Huánuco (en adelante la entidad ó el demandado) con la solicitud de inicio del proceso arbitral, y la ratificación del solicitante del pedido de arbitraje y la designación del árbitro único, la Honorable Corte

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DIN



VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

de Arbitraje del Centro de Arbitraje Torres y Tapia la que procedió conforme a lo solicitado

II.2. El 28 de agosto del año 2015, reunidos ante las instalaciones del Centro de Arbitraje Torres y Tapia, ubicado en el Jirón 28 de Julio N° 893 Segundo Piso Oficina 03 de la ciudad de Huánuco, se realizó la Instalación de Arbitro Único, con la presencia únicamente de la parte demandante representado por la Abog. Bertha Elizabeth Vasquez Cubas; no concurriendo la parte demandada pese haber sido debidamente notificados; procediéndose levantándose el Acta de Instalación de árbitro Único correspondiente de la cual se advierte lo siguiente:

1. Que, el árbitro único declara haber sido debidamente designado, que no tiene ninguna incompatibilidad o compromiso con las partes y que se desenvolverá con imparcialidad, independencia, y probidad.
2. Que, se designa al señor Paul Anthony Figueroa Bravo, como secretario del proceso.
3. Que, el arbitraje que se siga será nacional y de derecho.
4. Que, se aplicará las reglas que consten en la presente acta y, en su defecto lo dispuesto por el decreto legislativo N° 1071, y lo que establece el decreto Legislativo N°1017, Reglamento y Modificatorias, en caso de deficiencias el árbitro queda facultado a aplicar las reglas de la sana critica.
5. Que, se establece como sede del árbitro único las oficinas del Centro de Arbitraje Torres y Tapia, ubicada en el Jirón 28 de Julio N° 893 Segundo Piso Oficina 03 de la ciudad de Huánuco.
6. Que, se establece el idioma español como idioma aplicable.
7. Que, el árbitro único queda facultado para suplir a su discreción cualquier deficiencia o vacío existente en la legislación o en el contrato, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo
8. Que, se establece el lugar de las notificaciones y la forma de cómputo de los plazos.
9. Que, se establece la confidencialidad del proceso.
10. Que, se establece la forma como se desarrollaran las audiencias.
11. Que, se establece las reglas del PROCESO ARBITRAL.
12. Que, se establecen los montos fijados del costo del presente proceso.
13. Que, se otorga el plazo de 10 días a la demandante para que presente su escrito de demanda.

III. DEMANDA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

Mediante escrito de fecha 03 de setiembre del 2015, EDUTRANPERU presenta su demanda arbitral de pago de nuevos soles contra la Entidad Contratante, conforme a los siguientes fundamentos:

III.1. PETITORIOS:

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DIN


VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

- A) Para que la demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO, cumpla con pagar la cantidad de S/. 23,600.00 (Veintitrés Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), más intereses legales, más costos y costas del proceso, las cuales serán liquidadas al final del proceso arbitral.

III.2. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:

- A) Con fecha 22 de setiembre de 2014, la Municipalidad Provincial de Huánuco, suscribe con la demandante, el Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sobre CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL GRATUITA PARA EL AÑO 2014; contrato que se suscribió por un monto de S/. 47,200.00 (Cuarenta y Siete Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), contrato que tenía vigencia de 60 días calendarios, los cuales se computaban a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
- B) El Contrato de Servicio fue ejecutado en su integridad de acuerdo a las bases y los propios términos del contrato, prueba de ello es que la Municipalidad de Huánuco, nos pagó la cantidad de S/. 23,600.00 (Veintitrés Mil Seiscientos Nuevos Soles), debiendo el pago del 50% del valor del contrato que debió ser cancelado el 23 de noviembre del 2014, por el monto de S/. 23,600.00 (Veintitrés Mil Seiscientos y 00/100 nuevos soles), sin embargo la entidad demandada, hasta la fecha no cumple con el pago, pese a existir la debida conformidad y además de haberse iniciado el procedimiento de pago en los últimos días de diciembre del año 2014, pues si bien es cierto que la Municipalidad Provincial de Huánuco, de manera verbal se ha comprometido pagarnos sin embargo nos aplaza de mes tras mes demostrando poco interés para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pese haberlo requerido de manera verbal y escrita en varias ocasiones; de ahí que se advierte incumplimiento de contrato y falta de voluntad de pago por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, pese aun que se ha recurrido vía conciliación, demostrándose una vez más la falta de voluntad de pago por parte de la demandada; generándose intereses a la fecha tal como lo establece el último párrafo de la CLAUSULA CUARTA del contrato suscrito, no obstante ello, en el presente escrito de demanda no se liquidan los intereses legales y moratorios, más los costos y costas, reservándonos el derecho de realizarlo al final del presente proceso, toda vez que se ha demandado el pago de los mismos, los cuales deben ser considerados por el Tribunal al momento de resolver.
- C) Estando acreditada la deuda, es que solicito se cita a la demandada para que se logre una solución a esta obligación impaga por parte de la demandada, no existiendo excusa alguna, dado que la demandante ha cumplido con el contrato en su integridad, dentro del plazo establecido y con estándares de calidad. Es por ello que la demandada debe cumplir con pagar la cantidad de S/. 23,600.00 (Veintitrés

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonesto (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN


VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), más intereses legales, más costos y costas del proceso arbitral que se generen hasta el cumplimiento de la obligación por parte de la demandada.

I. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA ENTIDAD.

Mediante escrito de fecha 15 de setiembre del 2015, la ENTIDAD presento el escrito de CONTESTACIÓN DE DEMANDA, PLANTEA NULIDAD Y OTROS; por lo que estando a que dicho escrito respecto al extremo de contestación de demanda no reunía los requisitos establecidos en el Art. 442° del Código Procesal Civil, el Tribunal Arbitral emitió la resolución N° 03-AU-VWCA-2015, mediante la cual se le otorgo el plazo de 03 días, a fin de que la entidad cumpla con subsanar su escrito de contestación; y respecto de la OPOSICIÓN (Nulidad) planteada contra el proceso arbitral, se corrió traslado de la misma a la Demandante a fin de que en el plazo de 03 días, cumpla con absolverla.

Mediante escrito de fecha 22 de setiembre del 2015, la ENTIDAD cumple con presentar su escrito de CONTESTACIÓN DE DEMANDA, pronunciándose respecto de las pretensiones de la parte demandante, conforme a lo siguientes afirmaciones:

A) Argumentos de la Contestación, respecto al pago de la suma de S/. 23,600.00 nuevos soles, más los intereses legales, respecto del contrato de servicio.

La entidad, acepta la suscripción del contrato de servicio con EDUTRANPERU, por parte de la Gestión Anterior; afirmando además que el cumplimiento de las obligaciones de pago estaba condicionado a la capacidad de captación de recursos provenientes de Impuestos Municipales Rubro 08, durante el año fiscal 2014.

Fundamenta dichos pronunciamientos afirmando los siguientes:

PRIMERO: Que, la Municipalidad Provincial de Huánuco, con fecha 22 de Setiembre del 2014, suscribe el Contrato del Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, con la Empresa Corporativa de Altos Estudios Educativos (EDUTRANPERU), "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL GRATUITA PARA EL AÑO 2014".

SEGUNDO: Que, conforme se desprende del Contrato suscrito entre la Empresa Corporativa de Altos Estudios Educativos (EDUTRANPERU) y la Municipalidad Provincial de Huánuco, Clausula Tercera MONTO CONTRACTUAL, claramente se ha establecido que la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro 8, (que corresponde a la proyección de recaudación que se tuvo para el año 2014, fecha en la cual se firma el contrato).

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

TERCERO: Que, era de pleno conocimiento de la Empresa Corporativa de Altos Estudios Educativos (EDUTRANPERU), que el presupuesto por el servicio prestado estaba condicionado a la capacidad de captación de recurso de los Impuestos Municipales, conforme se corrobora del contrato firmado por las partes de común acuerdo aceptaron que el presupuesto estuviera condicionado a la capacidad de captación del Impuesto Municipal.

CUARTO: Del mismo modo está claramente establecido en la Cláusula Cuarta del pago, párrafo tercero, (...) que la Entidad deberá efectuar el pago dentro de los 15 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifique las demás condiciones establecidas en el contrato. Siendo así y en cumplimiento a la condición establecida en la cláusula tercera, respecto a la fuente de financiamiento, a la fecha de culminación del servicio, no se tenía la captación prevista por tanto no se cumplía la condición referida a la fuente de captación de recursos, tal como se puede corroborar del informe N° 479-2015-MPHCO-GPP/SGPCT.

B). Argumentos de la Contestación, Respecto al pago de costos y costas del proceso arbitral.

La Entidad, afirma que es atentatorio al Derecho Patrimonial de la entidad el pretender el pago de costos y costas de un Proceso Arbitral el cual según refieren no solicitaron, por contravenir el presupuesto público anual.

Fundamenta dicho pronunciamiento en merito a lo siguiente:

Que, se tiene que tener presente que la Entidad es una Institución Pública, que tiene como funciones inherentes cautelar los bienes del Estado y por tanto resulta oneroso cubrir intereses legales, costos y costas del proceso arbitral, el cual no ha sido propuesto por la entidad, además, que deberá tener en cuenta el CUMPLIMIENTO del contrato estaba condicionado a la captación de recursos, tal conforme se puede corroborar en las bases del proceso y en el contrato, ambos documentos conocidos por la Empresa Corporativa de Altos Estudios Educativos (EDUTRANPERU).

I. DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMINISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

El día lunes 02 de octubre del año 2015, a horas 16:05 de la tarde, en la sede del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de la Ciudad de Huánuco, ubicado en el Jr. 28 de Julio N° 893 – Segundo Piso – Oficina 03; con la asistencia del Árbitro Único, el Secretario Arbitral, la representante legal de la demandante EDUTRANPERU, la Abog. Bertha Elizabeth Vasquez Cubas y la Procuradora Pública Municipal la Abog. Dany

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN


19/10/2015


VIC. JUR. ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

Briceyda Fretel Acosta; se llevó a cabo la audiencia previamente programada sobre conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios; seguidamente y previo a proceder con el inicio de dicha audiencia el Arbitro del proceso emitió la resolución N° 05-2015-AU-VWCA-HCO, resolviendo la oposición al proceso arbitral (nulidad de proceso arbitral) deducida por la demandada, **DECLARÁNDOLA IMPROCEDENTE**, la misma que obra a folios 142 al 144 del expediente principal con conocimiento de las partes; procediéndose del mismo modo a emitir la resolución N° 06-2015-AU-VWCA-HCO, declarando saneado el proceso arbitral.

En dicho acto la representante legal de la Entidad, planteo su reconsideración a lo resuelto mediante resolución N° 05-2015-AU-VWCA-HCO, recurso que mediante escrito de fecha 06 de octubre del 2015, fue debidamente fundamentada, la misma que se corrió traslado a la parte demandante, siendo absuelta mediante escrito de fecha 15 de octubre del 2015; dicho recurso fue resuelto mediante resolución N° 10-AU-VWCA-2015, resolviendo entre otros puntos **DECLARAR IMPROCEDENTE** el recurso de reconsideración planteada por la entidad.

V.I. CONCILIACIÓN:

Habiéndose propiciado el dialogo entre las partes, a fin de que se llegue a un acuerdo conciliatorio y no siendo posible la misma por falta de acuerdo entre las partes se procede con el trámite del proceso.

V.II. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

La parte demandada, mediante escrito de fecha 28 de setiembre del 2015, cumple con proponer sus puntos controvertidos, siendo las siguientes:

- Determinar si corresponde que la controversia surgida del Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sea materia de Arbitraje en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de la Ciudad de Huánuco, toda vez que es contraria a lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado.
- Determinar si corresponde amparar el pago de S/. 23,600.00 Nuevos Soles, monto reclamado en la demanda, toda vez que es de conocimiento del demandante que el cumplimiento del contrato de encontraba condicionado a la capacidad de captación de recursos propios de la entidad.
- Determinar si corresponde el reconocimiento de interés legal, costas y costos del proceso.

Por su parte la demandante también cumple con proponer sus puntos controvertidos mediante escrito de fecha 30 de setiembre del 2015, y lo mencionado en su escrito de demanda, siendo los siguientes:

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2Ley de Contrataciones del Estado

3Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. **BARCHI VELAOCHAGA**, Luciano. op cit.

T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN


28/09/2015


VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

- a) Determinar el cumplimiento de pago de la deuda de S/. 23,600.00 Nuevos Soles (veintitrés mil seiscientos y 00/100 nuevos soles), por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco a favor de la Empresa Corporación de Altos Estudios Educativos – EDUTRANPERU E.I.R.L.
- b) Determinar, los intereses legales, costas y costos que generen hasta el cumplimiento final de la deuda por parte de la Municipalidad provincial de la Municipalidad Provincial de Huánuco

En ese mismo acto, el Arbitro Único en consenso con las partes procedieron a fijar los siguientes puntos controvertidos, haciendo la precisión de que las características y la acumulación de las pretensiones propuestas serán analizadas en el laudo; siendo los puntos controvertidos que serán materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Arbitral los siguientes:

- 1) Determinar, si corresponde a la Municipalidad Provincial de Huánuco, cumplir con el pago de la deuda de S/. 23,600.00 nuevos soles, a favor de la Empresa Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L., conforme el Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A.
- 2) Determinar, si corresponde el pago de los intereses legales, costas y costos que se generen hasta el cumplimiento final de la deuda, por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, a favor de la Empresa Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L.
- 3) Determinar, si corresponde que la controversia surgida del Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sea materia de Arbitraje en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de la ciudad de Huánuco, toda vez que es contraria a lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las partes expresan su conformidad respecto de los puntos controvertidos materia de pronunciamiento.

El Tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos, estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a lo establecido en el artículo 39° del Decreto Legislativo N° 1071 Ley de Arbitraje.

En merito a ello, este tribunal en uso de sus facultades, procede a ampliar el primer punto controvertido, respecto a la conformidad de servicio, el mismo que no fue efectuado por el área usuaria de la Entidad en la plazo establecido en el Artículo 176° de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que el primer punto controvertido queda establecido de la siguiente manera:

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III, p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

VÍCTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

- 1) Determinar, si corresponde a la Municipalidad Provincial de Huánuco, cumplir con formalizar y otorgar la conformidad de servicio y consecuentemente efectué el pago de la deuda de S/. 23,600.00 nuevos soles, a favor de la Empresa Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L., conforme el Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A.

VI. ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

Acto seguido, el Tribunal Arbitral, procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos por las partes, y las dispuestas de oficio.

VI.1. DE EDUTRANPERU:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos y que se encuentran identificados en los anexos 1 al 6 de su escrito de demanda.

VI.2. DE LA ENTIDAD:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos y que se encuentran identificados en los anexos 1 y 2 de su escrito de contestación de demanda, precisando que el medio probatorio mencionado en el punto uno es lo referente a la cláusula tercera del Contrato de proceso N° 034-2014-MPHCO-A.

VI.3. MEDIOS PROBATORIOS DE OFICIO:

Estando a que el Tribunal Arbitral, en el acta de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, requirió a las partes cumplan con remitir medios probatorios, sin embargo ninguna de las partes cumplió con tal requerimiento.

Del mismo modo en dicho acto de fijo fecha para la audiencia de exhibición, visualización y entrega de documentos, para el día 16 de octubre del 2015 a horas 10:00 de la mañana; la misma se llevó a cabo en la Subgerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Huánuco; encontrándose reunidos el Arbitro Único, el Secretario Arbitral, el Abog. Christian Mejia Berna y la Subgerente de Abastecimiento la C.P.C. Antonia Pio Aparicio, dejándose constancia en dicho acto que únicamente se puso en exhibición los documentos correspondientes a la primera etapa del contrato, indicando la Subgerente de Abastecimiento que el resto de documentos no se encuentran en su poder si no del área usuaria, pese a que se requirió su exhibición de manera formal; sin embargo revisado dicho expediente, se aprecia que la misma

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonesto (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

contiene documentos tales como el requerimiento N° 001-2014-MPHCO-GAS, que dispone la contratación de Persona Jurídica, para brindar servicio de preparación pre-universitaria ciclo verano 2014, por tres meses, de acuerdo a una propuesta de alto nivel de fecha 08-Ene-2014, remitido por la Gerencia de Asuntos Sociales y recepcionado por la Gerencia de Asuntos Sociales y la Gerencia de Abastecimiento y la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Huánuco con fecha 09 de enero del 2014. Del mismo modo se observa el informe N° 453-2015-MPHCO-GPP, remitido al Lic. Edward Zarate Lopez, en su calidad de Gerente Municipal, por parte del Econ. Ubaldo Santiago Carrillo, en su calidad de Gerente de Planificación y Presupuesto, informándole que la orden de servicio N° 04643 de fecha 02 de diciembre del 2014, a favor de la Corporación de Altos Estudios Educativos, se encuentra anulada, informando además que la misma se encuentra pendiente de pago, indicando la Subgerente de Abastecimiento, que la misma no puede ser pagada al haber sido anulada por falta de disponibilidad financiera. Asimismo respecto a la conformidad de servicio, esta no se evidencia, refiriendo la Subgerente de Abastecimiento que si no existe la conformidad de servicio es por cuanto el contratista no cumplió con el contrato.

Mediante resolución N° 10-AU-VWCA-2015, se admitió como medios probatorios los documentos recabados en la audiencia de exhibición, visualización y entrega de documentos, consistente en el informe N° 453-2015-MPHCO-GPP, que consta de (06) folios.

Del mismo modo, estando a que el Tribunal Arbitral, después del análisis del expediente arbitral y en uso de sus facultades, considero disponer mediante resolución N° 12-2015-AU-VWCA, que las partes del proceso remitan documentos que guardan relación con el presente proceso, para lo cual se otorgó un plazo de 03 días, y consecuentemente se suspendió el plazo para dictar el laudo respectivo.

Mediante escrito de fecha 24 de noviembre del 2015, la representante legal de EDUTRANPERU, dio respuesta a lo solicitado mediante la resolución mencionada en el párrafo anterior, adjuntando documentos a folios (25), los cuales se admitieron como medios probatorios a fin de ser valorados al momento de laudar.

Asimismo, la Entidad no cumplió con presentar los documentos requeridos, ello a pesar de haberse exhortado que en caso de incumplimiento se tendrá por ejecutada el servicio y por emitida la conformidad.

VIII. ALEGATOS ESCRITOS Y PLAZO PARA LAUDAR:

Mediante la resolución N° 10-AU-VWCA-2015, se dispuso otorgar el plazo de (05) días a las partes, a fin de que presenten sus alegatos escritos, y de considerarlo necesario

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. **BARCHI VELAOCHAGA, Luciano.** op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DIN

solicitar audiencia de informes orales.

Mediante escrito de fecha 30 de octubre del 2015, la Entidad cumplió con presentar sus alegatos escritos.

Mediante escrito de fecha 30 de octubre del 2015, la Demandante cumplió con presentar sus alegatos escritos.

Por último, estando a que ninguna de las partes solicito la celebración de una audiencia de informes orales, mediante resolución N° 11-AU-VWCA-2015, se admitió los alegatos escritos presentadas por las partes y se otorgó el plazo de 15 días hábiles, al tribunal arbitral a fin de que emita el LAUDO respectivo.

IX. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA:

En el numeral 4 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, se estableció que será aplicable al presente proceso arbitral, las reglas establecidas en el Acta de Instalación, el Decreto Legislativo N° 1071 ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N°1017 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Ley que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; estableciéndose asimismo que en caso de deficiencia o vacíos existentes las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo, y de acuerdo a las reglas de la sana critica.

X. ANALISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA.

CUESTIONES PRELIMINARES:

Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar la siguiente: 1) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad a las reglas establecidas en el Acta de Instalación, el Decreto Legislativo N°1017 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Ley que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 Ley de Arbitraje; estableciéndose asimismo que en caso de deficiencia o vacíos existentes las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo, y de acuerdo a las reglas de la sana critica. 2) Que, EDUTRANPERU presento su demanda en el plazo establecido y ejerció plenamente su derecho de defensa. 3) Que, la Municipalidad Provincial de Huánuco, fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa. 4) Que, la oposición al proceso arbitral y su posterior reconsideración planteada

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN


21 de octubre del 2015


VÍCTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

por la Entidad, fueron debidamente resuelta por este Tribunal, 5) Que, las partes tuvieron plena oportunidad de ofrecer y actuar todos sus medios probatorios 6) Que, el Tribunal Arbitral procede a laudar dentro del plazo legal establecido.

XI. ANALISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA.

- 1) ANALISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar, si corresponde a la Municipalidad Provincial de Huánuco, cumplir con formalizar y otorgar la conformidad de servicio, y consecuentemente efectué el pago de la deuda de S/. 23,600.00 nuevos soles, a favor de la Empresa Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L., conforme el Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A.

POSICIÓN DE EDUTRANPERU

Mediante su escrito de demanda, sostiene que con fecha 22 de setiembre del 2014, la Municipalidad Provincial de Huánuco, suscribe con su representada el Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sobre contratación del servicio de Persona Natural o Jurídica para la Academia Municipal Gratuita para el año 2014, contrato que se suscribió por un monto de S/. 47,200.00 (Cuarenta y siete mil doscientos nuevos soles), contrato que tenía una vigencia de 60 días calendarios, los cuales se computan a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, la misma que fue ejecutado en su integridad de acuerdo a las bases y los propios términos del contrato, prueba de ello es que la Municipalidad Provincial de Huánuco, nos pagó la cantidad de S/. 23,600.00 (Veintitrés Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), sin embargo la entidad demandada, hasta la fecha no cumple con el pago, pese a existir la debida conformidad y además haberse iniciado el procedimiento de pago en los últimos días de diciembre del 2014...

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante su escrito de contestación de demanda, la entidad acepta la suscripción del Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sin embargo sostiene que el cumplimiento de las obligaciones de pago estaba condicionado a la capacidad de captación de recursos provenientes de Impuestos Municipales Rubro 08, durante el año fiscal 2014, según lo establecido en la Cláusula Tercera, respecto del monto contractual, donde se ha establecido que la fuente de financiamiento recursos determinados, Rubro 8, (que corresponde a la proyección de recaudación que se tuvo para el año 2014, fecha en la cual se firma el contrato).

Sostiene además que era de pleno conocimiento de la EDUTRANPERU, que el presupuesto por el servicio estaba condicionado a la capacidad de captación de recursos de los Impuestos Municipales, conforme se corrobora del contrato firmado por las partes de común acuerdo; asimismo sostiene que si bien la Entidad deberá efectuar el pago dentro de los 15 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad, sin embargo no se tuvo la captación prevista por lo tanto no se cumplió la condición

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. **BARCHI VELAOCHAGA**, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

referida a la fuente de financiamiento.

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Se consta de autos que la Entidad mediante comité especial, adjudico la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 18-2014, para la Contratación del Servicio de persona Natural o Jurídica para la Academia Municipal Gratuita para el Año 2014, a la Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L. consecuentemente suscribieron el Contrato de Proceso N° 034-2015, MPHCO-A, contrato que tenía una vigencia de 60 días calendarios; contrato que establece en la cláusula tercera como monto contractual, el monto total de S/. 47,200.00 (Cuarenta y siete mil doscientos y 00/100 nuevos soles) como contraprestación por el servicio otorgado por EDUTRANPERU, el mismo que se efectuaría en dos pagos, siendo el primer pago al inicio del servicio y el segundo pago a la conformidad de la prestación realizada, conforme a la cláusula cuarta del contrato y según lo establecido en el Artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.- Antes de analizar si corresponde efectuar el pago por parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU, se tiene que analizar y determinar si se efectuó la conformidad de servicio y de ser negativa, disponer su formalización y/o otorgamiento.

Al respecto se tiene que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante el reglamento, en su artículo 176° Primer Párrafo, establece lo siguiente: **"Recepción y conformidad:** La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria (...). De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario..."

En ese mismo orden, se tiene de autos, que la cláusula decima del Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, establece respecto de la conformidad de servicio; que esta se regulara por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento y será otorgada por la GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Por lo tanto, estando a que la parte demandante en su escrito de demanda, adjuntó como medio probatorio la carta de fecha 12 de diciembre del 2014, la misma que fue presentado ante mesa de partes de la Entidad, siendo trasladado a la Gerencia de Asuntos Sociales en la misma fecha, carta a la cual se adjuntó el Informe Final de la II Etapa de la Academia Municipal Preuniversitaria Gratuita, mediante la cual se dio a

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2Ley de Contrataciones del Estado

3Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe?. La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbran seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN


19/12/13


VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

conocer a la Entidad las actividades realizadas por EDUTRANPERU durante el tiempo de vigencia de la Academia Municipal Preuniversitaria Gratuita, conforme se tiene de autos, dicho informe contiene datos respecto de la fecha de inicio de la academia, relación final de alumnos, nivel y avance académico de los alumnos, notas de los simulacros, horarios de clases, temarios, acciones realizadas por tutoría, acciones realizadas por la coordinación, informe de ingresantes, fotos y anexos; quedando demostrado con dicho informe y los documentos que anexa que la parte demandante cumplió con el Contrato de proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sin que la Entidad efectué ninguna observación conforme lo establece el reglamento en su artículo 176°; debiendo por lo tanto haber otorgado la conformidad respectiva en el plazo establecido en el artículo 181° del reglamento, es decir dentro de los 10 días calendarios de recepción (de presentada el informe final); aceptando tácitamente su ejecución total y en consecuencia la Gerencia de Asuntos Sociales debió otorgar la conformidad de servicio respectiva, conforme a lo establecido por las normas de la materia, al respecto mediante audiencia de exhibición, visualización y entrega de documentos se recabo diversos documentos entre ellos la Orden de Servicio N° 04643, de fecha 03 de diciembre del 2014, documento mediante la cual se consigna el pago a favor de EDUTRANPERU, por el monto de 23,000.00 nuevos soles, sin embargo se aprecia también que no existe la firma del área usuaria en el rubro de conformidad, conforme a lo establecido en el artículo 176° tercer párrafo del reglamento, el cual establece: ***"Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de consultoría y ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho documento"***, por lo que se evidencia que la misma no fue formalizado en su debida oportunidad, entendiéndose por lo tanto que la entidad tenía conocimiento de la ejecución del contrato sin embargo no cumplió con emitir la conformidad de manera correcta, lo que se desprende además por cuanto este tribunal en reiteradas oportunidades requirió a la Entidad cumpla con remitir la conformidad de servicio e informe si la parte demandante cumplió con ejecutar el servicio conforme al contrato suscrito, siendo la última oportunidad en que se requirió dicha información el día 20 de noviembre del año en curso mediante oficio remitido directamente a la Gerencia de Asuntos Sociales, a fin de que en su calidad de área usuaria del Contrato de Proceso 034-2014, cumpla con remitir la conformidad o informe sobre el cumplimiento o no del servicio por parte de EDUTRANPERU, bajo apercibimiento de tener por ejecutada el servicio y por otorgado la conformidad; a pesar de ello la Entidad no cumplió con remitir lo requerido, demostrando únicamente una actuación obstruccionista y de mala fe de manera reiterativa durante todo el proceso, por lo que este tribunal después de analizar los medios probatorios obrantes en el expediente y los requerimientos no atendidos por parte de la entidad concluye que la demandante cumplió con la ejecución del contrato en su totalidad; por lo tanto corresponde formalizar y otorgar la conformidad de servicio respectivo por parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU.

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III, p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

2.- Respecto al cumplimiento de pago de S/. 23.600.00 (veintitrés mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) por parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU, se tiene que el reglamento establece:

Artículo 177°.- Efectos de la conformidad Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista...

Artículo 180°.- Oportunidad del pago Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación...

Como se puede apreciar de lo expuesto en el reglamento, y conforme a lo expuesto en el punto anterior, la parte demandante presento los documentos que acreditan el cumplimiento de la ejecución del contrato en su debida oportunidad, sin que la Entidad cumpla con otorgar la respectiva conformidad; asimismo se tiene que EDUTRANPERU mediante su escrito de demanda presento como medio probatorio la factura N° 20573201842, por el monto de S/. 23,600.00 nuevos soles, el cual fue emitido y presentado a solicitud verbal de la Entidad a fin de efectuarse el pago a favor de EDUTRANPERU, cuyo original obra en el expediente del contrato de proceso a cargo de la Entidad; sin embargo y pese haber estado programado el pago en el SIAF de la Institución, este no se cumplió con cancelar. De la misma manera la Entidad en su escrito de demanda presento como medio probatorio copia del informe N° 479-2015-MPHCO-GPP/SGPCT, de fecha 07 de julio del 2015, mediante la cual el C.P.C. Franco Liyanage Alva, en su calidad de Sub Gerente (e) de Presupuesto y Cooperación Técnica, informa respecto a los pagos efectuados a favor de EDUTRANPERU e informa asimismo que la Entidad se encuentra adeudando la suma de S/. 23,600.00 nuevos soles, a favor de la parte demandante, demostrando con dicho documento la existencia de una obligación de parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU; desprendiéndose también del escrito de contestación que la entidad acepta el cumplimiento del servicio y de la conformidad, afirmando que el cumplimiento del contrato se encontraba condicionado a la captación de los impuestos municipales rubro 8, y que en razón a que a la fecha de culminación de servicio, no se tenía la captación prevista no se cumplió con la condición referida a la fuente de captación de recurso; por lo que respecto a esta afirmación de parte de la Entidad debemos acotar, que este tribunal después de analizado el documento que contiene el Contrato de Proceso N° 034-2015-MPHCO-A, no se evidencia ninguna cláusula respecto a que el cumplimiento del pago por parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU, por los servicios prestados materia del contrato, estaban condicionados a la recaudación de impuestos municipales, más aún se tiene que este Tribunal a fin de no mermar el derecho de contradicción de la parte demandada solicito información respecto a qué tipo de impuestos estaba referido el rubro 8 y cuál fue el monto de dinero recaudado por dicho rubro, sin embargo la Entidad no cumplió con remitir ni efectuar informe alguna que sustente la afirmación sostenida por la

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

Representante Legal de la Entidad, denotando una clara transgresión al principio de buena fe; por lo que a fin de ampliar nuestra posición y a fin de dilucidar lo afirmado por la entidad vale mencionar lo siguiente:

En primer lugar, es importante precisar que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto los requisitos, formalidades y procedimientos que las Entidades deben observar en cada una de las fases de la contratación pública.

En lo que respecta a la fase de actos preparatorios, una vez elaborado, aprobado y publicado el Plan Anual de Contrataciones (PAC), las Entidades pueden iniciar la ejecución de las contrataciones previstas en este. Así, para iniciar una contratación, el área usuaria debe formalizar su requerimiento, definiendo con precisión las características, calidad, cantidad y demás condiciones de los bienes, servicios u obras requeridos, en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda. Luego, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad debe realizar un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, a efectos de recabar información que le permita determinar el valor referencial correspondiente a la contratación, entre otros aspectos relevantes.

Una vez determinado el valor referencial, el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar a la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, la disponibilidad presupuestal a fin de garantizar que la Entidad cuenta con el crédito presupuestario suficiente para comprometer el gasto durante el ejercicio fiscal en curso. Comprobada la disponibilidad de recursos para llevar a cabo la contratación, el Titular de la Entidad, o el funcionario competente, aprueba el expediente de contratación y designa al Comité Especial que conducirá el proceso de selección correspondiente.

El Comité Especial, por su parte, elabora las Bases y, una vez que estas son aprobadas por el Titular de la Entidad o el funcionario competente, convoca el proceso de selección a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), debiendo publicar también el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado y las Bases, bajo sanción de nulidad.

De esta manera se da inicio a la segunda fase de la contratación pública, la fase del proceso de selección, la cual tiene por finalidad individualizar al proveedor con el cual la Entidad celebrará el contrato.

Precisado lo anterior, debe indicarse que el artículo 12 de la Ley, en su primer párrafo, establece que es requisito para convocar un proceso de selección que el expediente de contratación aprobado incluya la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento; precisándose en su segundo párrafo que pueden efectuarse procesos

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonesto (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELA CHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN


13 de 13


VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

de selección cuya ejecución contractual se prolongue por más de un (1) ejercicio presupuestario, siempre que se adopte la debida reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, a fin de garantizar el pago de las obligaciones.

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado vigente requiere que antes de convocar un proceso de selección, se solicite al área de presupuesto de la Entidad, o la que haga sus veces, la disponibilidad presupuestal a fin de garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para comprometer el gasto durante el ejercicio fiscal en curso, y así poder cumplir con las obligaciones de pago que se deriven de la contratación¹.

En ese mismo orden de idea, se tiene que en el presente caso mediante ordenanza municipal N° 038-2013-MPHCO, se crea la academia municipal gratuita, para lo cual se convoca a adjudicación directa N° 018-2014, proceso en la cual sale como ganador y se otorga la Buena Pro a favor de la empresa de altos estudios educativos EDUTRANPERU, quien con fecha 22 de Setiembre del año 2014, suscribe el contrato de proceso N° 034-2014, a fin de brindar el servicio materia del contrato, la misma que se ejecutó en su totalidad, conforme a lo expuesto en el punto, por lo que correspondía a la Entidad cumplir con el pago del monto restante en el plazo de 15 días conforme al artículo 181° del reglamento; sin embargo la misma no se efectuó hasta la fecha siendo sometido a arbitraje materia del presente proceso, ello a pesar de que como se sostuvo anteriormente la Entidad, ya tenía programado el pago en el SIAF, conforme se aprecia de los documentos recabados en la diligencia de exhibición, visualización y entrega de documentos de fecha 16 de octubre del 2015, tales como la orden de servicio N° 04643, documento que acredita la programación de pago por el monto de S/. 23,600.00 nuevos soles, se tiene también el Proveído N° 1191-2015-MPHCO-GPP, de fecha 22 de julio del 2014, mediante la cual el Gerente de Planificación y Presupuesto solicita a la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, emita un informe presupuestal para el pago de la orden de servicio antes mencionada, a favor de la Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L. dicho requerimiento es respondido mediante informe N° 521-2015-MPHCO, a través de la cual el Sub Gerente de Planificación y Presupuesto informa que la Orden de Servicio N° 04643 de fecha 03 de diciembre del 2014, con registro de SIAF N° 4767 a favor de Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU, se encuentra ANULADA, requiriendo que dicha orden también sea anulada, indicando asimismo que en consecuencia que dicho pago por compromiso de la anterior gestión está pendiente que tomen la decisión de pago y no se responda debidamente al usuario sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales que pudiera suceder. En este punto, es preciso mencionar que el argumento de la Entidad respecto a que el cumplimiento de la obligación estaba condicionado a la recaudación de impuestos, resulta falas y de mala fe, dado que de los documentos actuados se desprende que la En-

1

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste en un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

tividad reconoce la deuda y por tal motivo efectuó los tramites respectivos a fin de que se realice el pago, sin embargo por falta de decisión conforme se tiene de los documentos, no se cumplió con hacer efectiva dicho pago; desprendiéndose además que la Entidad contaba con liquides económica a fin de cumplir con dicha obligación; máxime por cuanto los actos administrativos se apoyan en el principio de buena fe y presunción de legitimidad, que deben ser respetados por los administrados en el marco de la seguridad jurídico social⁴. Por cuando además se tiene en consideración, que los contratos que deriven de un proceso de selección es uno de obligaciones reciprocas, por lo tanto toda prestación tiene como correlato la contraprestación, caso contrario estaríamos frente a contratos no regulados por la ley y su reglamento; en consecuencia resulta amparable el petitorio de la parte demandante respecto al pago que debe efectuar la Entidad a su favor.

2.- ANALISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar, si corresponde el pago de los intereses legales, costas y costos que se generen hasta el cumplimiento final de la deuda, por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, a favor de la Empresa Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU E.I.R.L.

Respecto al presente punto controvertido es preciso desglosar el mismo en dos partes, siendo la primera respecto al pago de los intereses legales por parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU, para lo cual resulta necesario indicar que el reglamento en su artículo 181° segundo párrafo, establece: **"En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse"**; asimismo se tiene que la Cláusula Cuarta del Contrato de Proceso N° 034-2014, establece: **"En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA, tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones de Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse"**; dicho plazo en que debió efectuarse es el día 06 de enero del 2015, por cuanto EDUTRANPERU presenta el Informe N° 002/2014-CA-AMPH, el día 12 de diciembre del 2015, debiendo otorgarse la conformidad el día 22 de diciembre del mismo año (10 días calendarios), y consecuentemente el pago debió efectuarse el día 06 de enero del 2015 (15 días calendarios); por lo tanto habiéndose amparado el primer petitorio respecto a la formalización de la conformidad y consecuentemente el cumplimiento del pago por parte de la Entidad a favor de EDUTRANPERU, la misma que no se efectuó en la debida oportunidad por decisión de la propia Entidad; al respecto el artículo 1246° del Código Civil, señala que cuando no se pacta el interés moratorio y/o compensatorio debe pagarse el interés legal. Además los intereses deberán liquidarse desde la fecha de incumplimiento de la obligación, de conformidad con el inciso I del artículo 1335° del Código Civil. Por lo que resulta amparable el presente punto

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones reciprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2Ley de Contrataciones del Estado

3Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonesto (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbran seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELA OCHAGA, Luciano. op cit.

T-III, p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

VICTOR W. CISNEROS SALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

controvertido ello al amparo de las normas antes acotadas.

Respecto al pago de las costas y costos del proceso, el artículo 73 de la Ley que norma el Arbitraje, establece: "El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso."; por lo que este Tribunal en amparo del artículo antes mencionado, y después de analizado la actuación de la Entidad, el cual durante el desarrollo del presente proceso, demostró un total quebrantamiento del principio de buena fe; determina que las costas y costos del presente proceso deberá ser asumida por la Entidad, en su totalidad.

3.- ANALISIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar, si corresponde que la controversia surgida del Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sea materia de Arbitraje en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de la ciudad de Huánuco, toda vez que es contraria a lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, debemos mencionar que la Entidad, mediante escrito de contestación de demanda, planteo nulidad y otros, de fecha 15 de setiembre del 2015, y escrito de reconsideración de fecha 06 de octubre del 2015, planteo oposición al proceso arbitral, sosteniendo que la misma no corresponde llevarse a cabo por esta Tribunal y la Institución Arbitral, en amparo del artículo 52.10 de la Ley de Contrataciones del Estado; dicha oposición ya fue materia de resolución por parte de este tribunal; mediante resolución N° 05-2015-AU-VWCA y resolución N° 10-AU-VWCA-2015, por lo que resulta reiterativo lo planteado por la Entidad, a fin de determinar si corresponde que la controversia surgida del Contrato de Proceso N° 034-2014-MPHCO-A, sea materia de Arbitraje en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia; sin embargo resulta pertinente mencionar como regla general, que en toda relación contractual rige en principio, la autonomía de las partes, a través de la cual, los contratantes son libres de autorregular sus intereses de acuerdo a sus necesidades, sin otros límites que las normas imperativas de la buena fe y el orden público. En virtud a ello, el efecto que causa el contrato suscrito entre EDUTRANPERU y la Municipalidad Provincial de Huánuco, es la obligatoriedad de las partes a someterse a las reglas contractuales pactadas originadas por la Adjudicación Directa Selectiva N° 18-2014, tanto en su naturaleza legal, como el de otorgamiento de competencia al Juez o Árbitro a imponer su imperio obligacional, en virtud al principio PACTA SUNT SERVANDA. En este orden de ideas la Lex Contractus es una ley autónoma, con preceptos que cada contratante asume a tenor del compromiso que suscribe, vinculándose a una conducta: actuar, a un dar, o un hacer o abstenerse de hacerlo. Desde este punto de vista, de acuerdo a la normativa del contrato de proceso de servicio, EDUTRANPERU, se somete voluntariamente a una conducta regulada por la Ley General de Contrataciones del Estado, al Reglamento de dicha Ley, así como a toda la normativa conexas, en especial al Código de Ética

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonestas (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbra seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit. T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN

VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO

de la Función Pública, por tales consideraciones el presente punto controvertido, no resulta amparable por ser este reiterativo y materia resuelta durante el desarrollo del proceso.

PARTE RESOLUTIVA.

Por las consideraciones antes expuestas, el Árbitro resuelve:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la primera pretensión de la parte demandante; DISPONGO que la Municipalidad Provincial de Huánuco, cumpla con formalizar la conformidad del servicio sin observaciones, y consecuentemente **ORDENO** que la Municipalidad Provincial de Huánuco, cumpla con cancelar a la Corporación de Altos Estudios Corporativos EDUTRANPERU, el monto de 23,000.00 (Veintitrés Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles).

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** la segunda pretensión de la parte demandante, en consecuencia **ORDENO** que la Municipalidad Provincial de Huánuco, pague los intereses legales a favor de EDUTRANPERU, el cual se computara a partir del día 06 de enero del 2015, hasta la fecha efectiva de cumplimiento del pago y que deberá calcularse a la tasa de interés legal prevista en los artículos 1244° y 1245° del Código Civil; asimismo **ORDENO** que la Municipalidad Provincial de Huánuco, REEMBOLSE a la Corporación de Altos Estudios Educativos EDUTRANPERU, el monto de 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) correspondiente al pago de costos y costas del Proceso Arbitral.

TERCERO: Declarar **INFUNDADA** la tercera pretensión, por los fundamentos expuestos en el desarrollo de dicho punto controvertido.

CUARTO: Remítase al Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado, copia del presente laudo arbitral.



VICTOR W. CISNEROS ALVARADO
ABOGADO
ARBITRO UNICO



PAUL ANTHONY FIGUEROA BRAVO
SECRETARIO ARBITRAL

Dado que todos los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado se caracterizan por su carácter oneroso y por involucrar prestaciones recíprocas, a la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, corresponde el pago de la retribución correspondiente al contratista, con cargo a fondos públicos.

2 Ley de Contrataciones del Estado

3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4 Este principio se refiere al análisis de la actuación de las partes que han realizado el contrato. Por ello no debe entenderse como buena fe del intérprete. Se trata de la buena fe de la manifestación de la voluntad, que ha dado contenido al contrato. ¿Pero que es la buena fe? La buena fe consiste que un modelo de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, en cuanto rechaza una conducta deshonesto (ejemplo no defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fines que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión). Asimismo la buena fe es entendida en su sentido subjetivo (buena fe creencia) y una buena fe objetiva (buena fe lealtad). Asimismo la buena fe entendida dentro del tema de la interpretación del contrato, como medida de corrección a la cual se debe ceñir las partes, adopta un matiz de reglas, por ejemplo, tomando en cuenta los usos sociales, dado que son los usos los que determinan cuales son las medidas de corrección que se acostumbran seguir dentro de un determinado ambiente histórico-social. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. op cit.

T-III. p. 1812

5 OPINIÓN N° 090-2014/DTN